



AXON CONNECT SOLUTIONS

Tecnología & Comercio

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS)

Entre, por una parte, **EMPRENDIMIENTO HERNÁN PERDOMO**, con Registro de Información Fiscal (RIF) N° **J-508056124**, quien opera comercialmente bajo la marca y nombre comercial "**Axon Connect Solutions**" (nombre comercial actualmente en uso, aún no registrado ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual), con domicilio procesal en [DIRECCIÓN FISCAL COMPLETA — A COMPLETAR], representada en este acto por su Presidente, ciudadano **HERNÁN PERDOMO**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V-30.596.432**, quien en lo sucesivo y a los efectos del presente contrato se denominará "**EL LICENCIANTE**"; y por la otra parte, **[NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE]**, [de ser persona natural: venezolano/a, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° _____] [de ser persona jurídica: sociedad mercantil inscrita bajo RIF N° _____, representada por _____, titular de la cédula de identidad N° _____], quien en lo sucesivo se denominará "**EL LICENCIATARIO**"; quienes conjuntamente se denominarán "**LAS PARTES**", han convenido en celebrar el presente Contrato de Licencia de Uso de Software como Servicio (en adelante, "el Contrato"), el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CONSIDERANDO:

- Que EL LICENCIANTE es una empresa venezolana dedicada al diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas a medida, ofrecidas bajo la modalidad de Software como Servicio (SaaS);
- Que EL LICENCIANTE ha desarrollado y opera la plataforma denominada "[NOMBRE COMERCIAL DE LA PLATAFORMA]" (en adelante, "la Plataforma" o "el Servicio"), accesible a través de [URL o aplicación];
- Que EL LICENCIATARIO está interesado en utilizar la Plataforma bajo la modalidad de suscripción, sin que ello implique en ningún caso la adquisición, cesión o transferencia de la titularidad del software ni de su código fuente.

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO

EL LICENCIANTE concede a EL LICENCIATARIO una licencia de uso no exclusiva, personal, intransferible y revocable sobre la Plataforma, para que este último la utilice exclusivamente a través de internet (modalidad "en la nube"), mediante el pago periódico de una suscripción, conforme a los términos, alcances y limitaciones establecidos en este Contrato. Queda expresamente entendido y aceptado por LAS

PARTES que el presente Contrato no constituye, bajo ninguna circunstancia, una venta, cesión, donación o transferencia de propiedad del software, su código fuente, su estructura, su base de datos, ni de ningún elemento que lo componga, los cuales permanecerán en todo momento bajo la titularidad exclusiva de EL LICENCIANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DEFINICIONES

- **"Plataforma" o "Servicio":** el sistema informático, aplicación web y/o móvil de propiedad de EL LICENCIANTE, incluyendo su código fuente, código objeto, interfaces, bases de datos, documentación técnica y cualquier actualización o versión posterior de este;
- **"Suscripción":** la modalidad de pago periódico (mensual, trimestral o anual, según se pacte) que otorga a EL LICENCIATARIO el derecho de uso de la Plataforma durante la vigencia correspondiente;
- **"Usuario(s)":** las personas naturales autorizadas por EL LICENCIATARIO para acceder y operar la Plataforma bajo su cuenta;
- **"Datos del Cliente":** toda la información, contenidos, archivos y datos que EL LICENCIATARIO o sus Usuarios carguen, ingresen o generen dentro de la Plataforma;
- **"Cuenta" o "Panel de Administración":** el espacio virtual identificado con credenciales únicas asignado a EL LICENCIATARIO para el uso del Servicio;
- **"SLA" (Service Level Agreement):** el nivel de servicio comprometido por EL LICENCIANTE respecto a la disponibilidad y soporte de la Plataforma, conforme a la Cláusula Séptima.

CLÁUSULA TERCERA – NATURALEZA Y ALCANCE DE LA LICENCIA

La licencia otorgada mediante este Contrato es de uso y no de propiedad. En consecuencia, EL LICENCIATARIO reconoce y acepta que:

- No adquiere derecho de propiedad intelectual alguno sobre la Plataforma, su código fuente, diseño, marca, algoritmos, bases de datos o cualquier otro elemento que la componga, protegidos por la Ley sobre el Derecho de Autor y demás normativa venezolana e internacional aplicable;
- El acceso al Servicio se realiza exclusivamente en la nube, por lo que EL LICENCIANTE no está obligado a entregar el código fuente ni ningún componente instalable de la Plataforma;
- La licencia es intransferible: EL LICENCIATARIO no podrá ceder, sublicenciar, arrendar o transferir a terceros los derechos aquí conferidos sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de EL LICENCIANTE;
- La licencia es revocable, quedando sujeta a la vigencia de la Suscripción y al cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.

CLÁUSULA CUARTA – USO PERMITIDO Y RESTRICCIONES

EL LICENCIATARIO se obliga a utilizar la Plataforma exclusivamente para los fines lícitos propios de su actividad, absteniéndose de:

- Realizar o intentar ingeniería inversa, descompilación, desensamblado o cualquier acto dirigido a acceder o extraer el código fuente de la Plataforma;
- Copiar, reproducir, modificar, crear obras derivadas, distribuir o explotar comercialmente la Plataforma fuera de lo autorizado en este Contrato;
- Utilizar la Plataforma para fines ilícitos o que contravengan la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, el orden público o las buenas costumbres;
- Exceder el número de Usuarios, módulos o volumen de almacenamiento establecido en el plan contratado, salvo ampliación expresa;
- Ceder sus credenciales de acceso a terceros no autorizados.

El incumplimiento de cualquiera de las restricciones anteriores faculta a EL LICENCIANTE para suspender o terminar de forma inmediata el acceso a la Plataforma, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA Y RENOVACIÓN

El presente Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una duración inicial de [PERÍODO, ej. doce (12) meses], renovable automáticamente por períodos iguales y sucesivos, salvo que cualquiera de LAS PARTES notifique a la otra su voluntad de no renovar con al menos [] días de anticipación al vencimiento del período en curso, mediante comunicación escrita dirigida a los correos electrónicos indicados en la Cláusula Décima Séptima.

CLÁUSULA SEXTA – PRECIO, FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN

EL LICENCIATARIO se obliga a pagar a EL LICENCIANTE, como contraprestación por el uso de la Plataforma, la suma de [MONTO Y MONEDA] de forma [mensual/trimestral/anual], dentro de los primeros [] días de cada período de facturación. El pago podrá realizarse mediante Pago Móvil o transferencia a la cuenta bancaria jurídica de EL LICENCIANTE, cuyos datos se identifican a continuación:

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO (BNC) — Código 0191

Cuenta Jurídica a nombre de: Emprendimiento Hernán Perdomo

RIF: J-508056124

Datos para Pago Móvil:

- Banco: BNC (0191)
- Teléfono: 0424-3592392
- Documento: J-508056124

El retraso en el pago superior a [] días facultará a EL LICENCIANTE para suspender el acceso a la Plataforma, sin que ello genere responsabilidad alguna a su cargo, y sin perjuicio del cobro de los montos

adeudados con los intereses moratorios que correspondan conforme al Código Civil. Los precios podrán ser ajustados por EL LICENCIANTE previa notificación a EL LICENCIATARIO con al menos [] días de anticipación a la siguiente renovación.

CLÁUSULA SÉPTIMA – NIVEL DE SERVICIO (SLA), MANTENIMIENTO Y SOPORTE

7.1 Compromiso de disponibilidad (SLA)

EL LICENCIANTE garantiza que la Plataforma estará activa y operativa (uptime) al menos el noventa y nueve por ciento (99%) del tiempo, calculado mensualmente sobre el total de horas del respectivo mes de facturación. Este porcentaje constituye el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) asumido por EL LICENCIANTE frente a EL LICENCIATARIO.

7.2 Exclusiones del cálculo de disponibilidad

No se computarán como tiempo de inactividad, a los efectos del SLA, los siguientes supuestos: (a) mantenimientos programados, notificados a EL LICENCIATARIO con al menos [] horas de anticipación; (b) causas de fuerza mayor o caso fortuito, conforme a la Cláusula Décima Quinta; (c) fallas atribuibles a proveedores externos de infraestructura (hosting, servidores en la nube, proveedores de internet) ajenos al control razonable de EL LICENCIANTE; y (d) indisponibilidad ocasionada por el propio EL LICENCIATARIO (mal uso, configuraciones indebidas, o exceso de los límites técnicos de su plan).

7.3 Consecuencia del incumplimiento del SLA

Si en un mes de facturación determinado la disponibilidad efectiva de la Plataforma resulta inferior al noventa y nueve por ciento (99%) comprometido, y dicho incumplimiento no obedece a alguna de las exclusiones del numeral 7.2, EL LICENCIATARIO tendrá derecho a un crédito de servicio equivalente a [] días adicionales de suscripción sin costo, o a un descuento del []% sobre la factura del período afectado, a elección de EL LICENCIANTE. Para hacer valer este derecho, EL LICENCIATARIO deberá notificarlo por escrito dentro de los [] días siguientes al cierre del período de facturación correspondiente, adjuntando evidencia razonable de la interrupción.

7.4 Mantenimiento y soporte técnico

EL LICENCIANTE prestará soporte técnico a través de [canal de soporte: correo/WhatsApp/ticketera], en el horario y con los tiempos de respuesta indicados en el plan de suscripción contratado por EL LICENCIATARIO.

CLÁUSULA OCTAVA – PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la Plataforma, incluyendo, sin limitación, el código fuente, código objeto, arquitectura de software, bases de datos, interfaces gráficas, marcas, nombres comerciales, logotipos y documentación técnica, son y seguirán siendo de la exclusiva propiedad de EL LICENCIANTE, protegidos por la Ley sobre el Derecho de Autor venezolana y los tratados internacionales de los que la República Bolivariana de Venezuela sea parte. Ninguna disposición del presente Contrato podrá interpretarse como una cesión, licencia implícita o renuncia de tales derechos, salvo el derecho de uso expresamente conferido en la Cláusula Primera.

CLÁUSULA NOVENA – DATOS DEL CLIENTE Y CONFIDENCIALIDAD

Los Datos del Cliente ingresados en la Plataforma son y seguirán siendo propiedad exclusiva de EL LICENCIATARIO. EL LICENCIANTE se obliga a: (a) no acceder, usar ni divulgar los Datos del Cliente para fines distintos a la prestación del Servicio, salvo autorización expresa o requerimiento de autoridad competente; (b) adoptar medidas de seguridad razonables, técnicas y organizativas, para resguardar su confidencialidad e integridad; y (c) permitir a EL LICENCIATARIO exportar sus Datos del Cliente en un formato razonablemente accesible, durante la vigencia del Contrato y dentro de los [__] días posteriores a su terminación. Ambas partes se obligan a mantener en estricta confidencialidad toda información técnica, comercial o financiera de la otra a la que tengan acceso con ocasión del presente Contrato, obligación que subsistirá aun después de terminada la relación contractual.

CLÁUSULA DÉCIMA – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento del derecho constitucional a la protección de datos personales y al habeas data consagrado en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, EL LICENCIANTE tratará los datos personales a los que tenga acceso con ocasión de la prestación del Servicio conforme a su Política de Privacidad, la cual forma parte integrante de este Contrato y se encuentra disponible en [URL de la Política de Privacidad].

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EL LICENCIANTE garantiza que la Plataforma será prestada con la diligencia propia de un buen profesional en la materia. No obstante, el Servicio se presta "tal cual" (as is), sin garantía de funcionamiento ininterrumpido o libre de errores. En la máxima medida permitida por la ley, la responsabilidad total de EL LICENCIANTE frente a EL LICENCIATARIO por cualquier reclamo derivado de este Contrato no excederá el monto efectivamente pagado por EL LICENCIATARIO durante los [__] meses inmediatamente anteriores al hecho que origine el reclamo. En ningún caso EL LICENCIANTE será responsable por daños indirectos, lucro cesante, o pérdida de datos ocasionada por mal uso de EL LICENCIATARIO o por hechos de terceros ajenos a su control.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN

EL LICENCIANTE podrá suspender o dar por terminado el presente Contrato, de forma unilateral, en los siguientes casos: (a) falta de pago de la Suscripción dentro de los plazos establecidos; (b) incumplimiento de las restricciones de uso previstas en la Cláusula Cuarta; (c) uso de la Plataforma con fines ilícitos o que pongan en riesgo la seguridad, integridad o reputación de EL LICENCIANTE o de terceros; o (d) mutuo acuerdo entre LAS PARTES. Cualquiera de LAS PARTES podrá terminar el Contrato sin causa, mediante notificación escrita con al menos [__] días de anticipación, sin penalidad alguna, sin perjuicio del pago de las sumas adeudadas hasta la fecha efectiva de terminación.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – EFECTOS DE LA TERMINACIÓN

Terminado el Contrato por cualquier causa, EL LICENCIATARIO perderá de forma inmediata el derecho de acceso y uso de la Plataforma. EL LICENCIANTE pondrá a disposición de EL LICENCIATARIO, dentro de los [] días siguientes a la terminación, sus Datos del Cliente en un formato exportable; transcurrido dicho plazo sin que hayan sido descargados, EL LICENCIANTE podrá proceder a su eliminación definitiva de los servidores de la Plataforma.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – MODIFICACIONES

EL LICENCIANTE se reserva el derecho de actualizar, mejorar o modificar las funcionalidades de la Plataforma en el curso ordinario de su operación, sin que ello se considere un incumplimiento del presente Contrato, siempre que tales modificaciones no impliquen una disminución sustancial e injustificada de las funcionalidades esenciales contratadas. Cualquier modificación a los términos económicos o a las cláusulas sustanciales de este Contrato deberá ser notificada por escrito a EL LICENCIATARIO con la antelación indicada en la Cláusula Sexta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Ninguna de LAS PARTES será responsable por el incumplimiento o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones cuando este obedezca a causas de fuerza mayor o caso fortuito, conforme al artículo 1.272 del Código Civil venezolano, tales como fallas generalizadas de internet, actos de autoridad, desastres naturales, pandemias, disturbios sociales o cualquier otro evento imprevisible e irresistible ajeno a la voluntad de LAS PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El presente Contrato se rige e interpreta de conformidad con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. LAS PARTES convienen en que cualquier controversia derivada de la interpretación, ejecución o terminación del presente Contrato será resuelta, en primer término, mediante negociación directa y de buena fe. De no llegarse a un acuerdo dentro de un plazo de [] días, LAS PARTES podrán someter la controversia a los tribunales competentes de la ciudad de [CIUDAD], con exclusión de cualquier otro fuero, o bien a arbitraje conforme a la Ley de Arbitraje Comercial, si así lo acuerdan expresamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – NOTIFICACIONES

Toda notificación entre LAS PARTES relacionada con el presente Contrato deberá realizarse por escrito a las siguientes direcciones de correo electrónico: EL LICENCIANTE: [correo de contacto]; EL LICENCIATARIO: [correo de contacto], surtiendo efectos a partir de su envío, salvo prueba de no recepción.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – DISPOSICIONES GENERALES

- **Integridad del Contrato:** este instrumento, junto con sus anexos y la Política de Privacidad, constituye el acuerdo íntegro entre LAS PARTES, dejando sin efecto cualquier acuerdo previo, verbal o escrito, sobre la misma materia;
- **Independencia de las cláusulas:** si alguna cláusula fuere declarada nula o inaplicable, ello no afectará la validez de las restantes;
- **No renuncia de derechos:** la tolerancia de alguna de LAS PARTES respecto del incumplimiento de la otra no se entenderá como renuncia a exigir su cumplimiento en el futuro;
- **Relación entre las partes:** nada de lo aquí establecido se entenderá como constitutivo de una relación laboral, de sociedad, mandato o representación entre LAS PARTES.

En señal de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, LAS PARTES firman el presente Contrato en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de [CIUDAD], a los [___] días del mes de [___] de [AÑO].

POR EL LICENCIANTE
Emprendimiento Hernán Perdomo
("Axon Connect Solutions")
Hernán Perdomo
C.I. V-30.596.432 — Presidente

POR EL LICENCIATARIO
[Nombre / Razón Social]
[C.I. / RIF]